

Nr. 22 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 26. Januar 1938

R 43 II/703, Bl. 109–110 *Ausfertigung, Umdruck*

Beginn:
Beginn:

[Motivierung eines Gesetzentwurfs über den einheitlichen Aufbau der deutschen Behörden]

Geheim

In der Anlage übersende ich Ihnen ergebenst den Entwurf für ein „Gesetz über den einheitlichen Aufbau der deutschen Behörden“¹.

I. Grundgedanke des Entwurfs ist, dem weiteren Auseinanderfallen der Organisation der öffentlichen Verwaltung in selbständige Verwaltungssäulen² nach Möglichkeit einen Riegel vorzuschieben. Dieser programmatische Gedanke hat im § 2 des Gesetzentwurfs seinen Niederschlag gefunden, der ausspricht, daß in Zukunft grundsätzlich alle Verwaltungsaufgaben des Reichs und der Länder den Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung zu übertragen sind und daß selbständige Behörden für bestimmte Sachgebiete nur eingerichtet werden dürfen, wenn es in einem Gesetz ausdrücklich vorgeschrieben ist³.

II. In der Praxis wird aber für die einzelnen Verwaltungszweige immer wieder erklärt, daß eine Anlehnung an die allgemeine und innere Verwaltung nicht tragbar sei, da diese allgemeine und innere Verwaltung heute noch *Landesverwaltung* ist, so daß die betreffenden Verwaltungszweige statt mit einer einheitlich durchorganisierten Reichsverwaltung mit einem 16fach aufgespalteten Landesverwaltungsapparat arbeiten müssen. Deshalb werden allenthalben Teilverreichlichungen der Beamenschaft oder auch der Behörden angestrebt. Diese Teilverreichlichungen führen aber zu einer Aufspaltung der Laufbahn der Beamten in eine Reichslaufbahn und eine Länderlaufbahn mit all ihren mißlichen Nebenerscheinungen. Sie führen ferner zu einer Aufspaltung der Behörden, sei es, daß künftig in derselben Behörde nebeneinander Reichs- und Landesbeamte tätig sind, sei

¹ GesEntw. mit Einzelbegründung: R 43 II/703, Bl. 111–118; auch R 1501/5437, S. 215–234; interner Vorentw. des RIM als „2. Gesetz zur Vereinheitlichung und Verbilligung der Verwaltung“ mit Begründung durch StS Stuckart ebd. S. 235–255 (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen, gescheiterten „Flurbereinigungs“-Projekt vom Nov. 1936 bzw. Jan. 1937: ARH III, Nr. 205 Anm. 1 und 12).

² Zu deren Ausmaß vgl. BACHNICK, Verfassungsreformvorstellungen, S. 65–68.

³ Wortlaut von § 2 (1) des Entw.: „Den Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung sind in Zukunft grundsätzlich alle Verwaltungsaufgaben des Reichs und der Länder zu übertragen. Selbständige Behörden für bestimmte Sachgebiete können nur eingerichtet werden, wenn es in einem Gesetz ausdrücklich vorgeschrieben wird. Der Reichsminister des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen, welche Behörden als solche der allgemeinen und inneren Verwaltung gelten.“ – Die Begründung schränkte ein: „Abs. 1 bedeutet zunächst ein Programm, das eine Stütze für die Bestrebungen sein soll, die allgemeine und innere Verwaltung wirklich wieder zu der allgemeinen, einheitlichen, zusammenfassenden Verwaltung zu machen.“

Zu dem für das RIM zentralen Aspekt der „Einheit der Verwaltung“, wie ihn der GesEntw. bezweckte, vgl. Fricks Aufsatz „Probleme des neuen Verwaltungsrechts“ in: DER GEMEINDETAG Nr. 21 vom 1. 11. 1936; Exemplar in: R 1501/5434, S. 383–388, hier 385. Ähnlich auch StS Pfundtner in dem Beitrag: „Der Einheitsgedanke in der dt. Verwaltung“ in: ZEITSCHRIFT DER AKAD. FÜR DT. RECHT, Okt. 1937 (Manuskript: R 1501/5435, S. 108–139) und in einem Vortrag „Der staats- und verwaltungsrechtl. Neuaufbau des ns. Staates“ vor der Verwaltungsakademie Königsberg/Pr. am 27. 1. 1938 (ebd. S. 273–373).

es, daß der Versuch gemacht wird, einzelne Verwaltungszweige mit Reichsbeamten zu Sonderbehörden überhaupt abzuspalten.

III. Je mehr Teilverreichlichungen stattfinden, desto größer wird die Gefahr, daß die Restverwaltung der allgemeinen und inneren Verwaltung zurückgeht und verkümmert.

Der Wunsch einzelner Verwaltungszweige nach Teilverreichlichungen hatte im wesentlichen immer folgende Gründe:

Die Verwaltungszweige haben ein Bedürfnis nach unmittelbaren Reichsbeamten. Es ist ihnen unbequem, mit 16 Landesfinanzministern wegen jedes einzelnen Beamten verhandeln zu müssen und dabei im letzten Grunde völlig davon abhängig zu sein, ob der Landesfinanzminister die benötigte Stelle bewilligt. In zweiter Linie besteht das Bedürfnis, die Zuständigkeit für die Versetzbarkeit der Beamten durch das ganze Reichsgebiet hindurch festzulegen. Der dritte Grund für die Verreichlichungsbestrebungen einzelner Verwaltungszweige waren dann immer auch die für eine moderne Verwaltung und Aufgabenerfüllung ungeeigneten Verwaltungsbezirke der allgemeinen und inneren Verwaltung.

IV. Um diesem Wunsch nach Teilverreichlichungen, sei es der Beamtenschaft, sei es darüber hinaus von Behörden, die Grundlage zu entziehen, soll durch den anliegenden Gesetzentwurf die Gesamtheit der Länderbehörden, ohne daß ihre Eigenschaft als Landesbehörden verloren geht oder beseitigt wird, *gleichzeitig* zu Behörden des Reichs werden (§ 1 des Entwurfs⁴). Sachlich sind auch bisher schon die Landesbehörden seit dem Neuaufbaugesetz⁵ ausschließlich im Namen und Auftrage des Reichs tätig; insbesondere sind die obersten Landesbehörden schon auf Grund der durch die Erste Neuaufbauverordnung⁶ geschaffenen Regelung den Weisungen der Reichszentralbehörden unterstellt. Der Gesetzentwurf gibt nunmehr diesem sachlichen Zustand konkreten Ausdruck.

Ferner macht das Gesetz die Landesbeamten, die heute schon „mittelbare“ Reichsbeamte sind, zu „unmittelbaren“ Reichsbeamten (§ 5 des Entwurfs⁷). Im Zusammenhang hiermit wird die Zuständigkeit für die Versetzung der Beamten über das ganze Reichsgebiet klargestellt. Hinsichtlich der Versetzbarkeit kann die Regelung im deutschen Einheitsreich nicht anders sein als sie in langen Jahrzehnten sich im Einheitsstaat Preußen bewährt hat. Dies ist umso notwendiger, als sonst dem Streben einzelner Verwaltungszweige nach „Verreichlichung“ aus der fehlenden Versetzbarkeit immer neuer Auftrieb erwachsen würde.

Im übrigen ändert sich *nichts* an der Personalverwaltung durch die Länder. Der Personalhaushalt bleibt als „detachierter Reichshaushalt“ Bestandteil der Landesetats (§ 5 Abs. 3 und 7⁸). Ebenso

⁴ GesEntw. § 1 lautete knapp: „Die Behörden der Länder sind zugleich Behörden des Reichs.“ Die Begründung erläuterte: „Alle Behörden, nicht nur die Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung, sind ‚zugleich‘ Behörden des Reichs. Hätte sich der Entwurf auf die Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung beschränkt, so müßte mit den Wünschen auch anderer Verwaltungen auf Verreichlichung der nicht zur allgemeinen und inneren Verwaltung gehörigen Behörden gerechnet werden. Im übrigen hätte eine Beschränkung auf die Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung bei der vielfach engsten Verbindung zu anderen Zweigen der Landesverwaltung zu eigenartigen Verhältnissen geführt.“

⁵ Gesetz über den Neuaufbau des Reichs vom 30. 1. 1934 (RGBl. I S. 75); s. ARH I/2, Nr. 294. Vgl. BACHNICK S. 51–57.

⁶ 1. VO über den Neuaufbau des Reichs vom 2. 2. 1934 (RGBl. I S. 81); vgl. ARH III, Nr. 18 Anm. 31.

⁷ § 5; „(1) Die Beamten der im § 1 bezeichneten Behörden sind unmittelbare Reichsbeamte.

(2) In Zweifelsfällen entscheidet der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem beteiligten Reichsminister, ob ein Beamter unmittelbarer Reichsbeamter ist.

(3) Soweit Beamte, die nach Abs. 1 unmittelbare Reichsbeamte werden, bisher nach den Landesbesoldungsordnungen besoldet wurden, behält es hierbei bis zur anderweitigen Regelung durch das Reich sein Bewenden.“ – Lt. Begründung sollten z.B. auch alle Volksschullehrer Reichsbeamte werden. Die allgem. Versetzbarkeit der Beamten und die Möglichkeit ihrer Abordnung in ein anderes Land sprach § 6 (2) aus.

Das mit diesen Regelungen verfolgte Ziel hatte der RIM zuvor im Nov./Dez. 1936 durch den Entw. eines „Gesetzes zur Überführung der Landesbeamten in den Reichsdienst“ angestrebt, jedoch wegen der Ungeklärtheit der künftigen Länder- bzw. Gauverfassung zurückgestellt; Aktenmaterial in R 1501/131121, unfol.; R 1501/131127, Bl. 188 ff.

⁸ Entw. § 7 lautete: „Die Länder sind verpflichtet, die nach dem Bedarf erforderlichen Stellen für die Beamten der im § 1 bezeichneten Behörden und die für die Bezüge dieser Beamten erforderlichen Mittel für das Reich in ihren Haushaltsplänen nach Maßgabe ihrer Besoldungsgesetze auszubringen.“

werden die Befugnisse der obersten Landesbehörden sowohl gegenüber den Landesbehörden (in Zukunft zugleich Reichsbehörden) und gegenüber den Beamten, insbesondere die Befugnisse als oberste Dienstbehörde nicht angetastet⁹. Die Zuständigkeiten für die Anstellung und Beförderung der Beamten sowie für die Beendigung des Beamtenverhältnisses und für die ganze Personalwirtschaft einschließlich des Versetzungsrechts innerhalb des Land[es]gebietes bleiben ebenfalls unberührt. Das Besoldungsrecht wird schließlich ebenfalls nicht geändert.

V. Zur Erfüllung sachlich berechtigter Wünsche einzelner Verwaltungszweige sieht der Entwurf ferner die Möglichkeit vor, diesen Verwaltungszweigen auch bei Verbindung mit der allgemeinen Verwaltung stets „Verwaltungsräume“ zu schaffen, die den besonderen Bedürfnissen dieser Zweige entsprechen. Der Reichsminister des Innern soll im Einvernehmen mit den zuständigen Reichsministern „die räumliche Zuständigkeit der Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung für bestimmte Sachgebiete abweichend von der Abgrenzung der allgemeinen Verwaltungsbezirke festsetzen“ dürfen (§ 2 Abs. 2)¹⁰.

VI. Der Entwurf vermeidet jeden Vorgriff auf eine gebietliche oder organisatorische Reichsreform. In letzterer Beziehung bleiben sowohl der behördliche Aufbau der Länder wie die Befugnisse der obersten Landesbehörden gegenüber den (im § 1 des Gesetzentwurfs genannten) Behörden unberührt, wie auch die Stellung der Vorsitzenden und Mitglieder der Landesregierungen durch dieses Gesetz nicht geändert wird.

VII. In einem Meinungs austausch mit dem Reichsfinanzminister, dem Preußischen Finanzminister, den Beauftragten des Stellvertreters des Führers sowie des Preußischen Ministerpräsidenten ist grundsätzliche Übereinstimmung über den Gesetzentwurf erzielt worden. Bevor ich dem Gesetzentwurf Fortgang gebe, insbesondere ihn den Reichsressorts zuleite, bitte ich zwecks Einholung einer grundsätzlichen Entscheidung des Führers baldigen Vortrag über den Gesetzentwurf bei ihm herbeizuführen¹¹.

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs darf ich auf die beigegefügte Einzelbegründung verweisen.

Frick

⁹ S. GesEntw. § 6 (1): „Der behördliche Aufbau der Länder, die Stellung der Vorsitzenden und Mitglieder der Landesregierungen, die Befugnisse der obersten Landesbehörden gegenüber den im § 1 genannten Behörden sowie ihre Befugnisse insbesondere als oberste Dienstbehörden gegenüber den Beamten, für die die Mittel in den Haushaltsplänen der Länder ausgebracht werden, und die Vorschriften über die Ernennung dieser Beamten und über die Beendigung des Beamtenverhältnisses werden durch dieses Gesetz nicht verändert.“

¹⁰ Hierzu die Begründung: „Diese Bestimmung ermöglicht es, für bestimmte Sachgebiete neue Abgrenzungen der Verwaltungsbezirke vorzunehmen. Dabei können auch die Ländergrenzen überschritten werden, da auch die Ländergrenzen heute nichts anderes mehr sind als Grenzen der allgemeinen Verwaltungsbezirke. Bei der Neuabgrenzung für bestimmte Sachgebiete muß natürlich darauf geachtet werden, daß für alle Sachgebiete, die unbedingt eine neue Abgrenzung fordern, einheitliche Bezirke geschaffen werden. Diese Bestimmung bedeutet im letzten Grunde nur eine Legalisierung des heute schon dauernd tatsächlich geübten Zustandes. Die Bezirke der Kriminalpolizeistellen und Kriminalpolizeileitstellen, der Stapo-Stellen und Stapo-Leitstellen sind bereits heute abweichend von den Bezirken der allgemeinen und inneren Verwaltungsgebiete abgegrenzt. Daß bei der Neuabgrenzung die Kreise nicht durchschnitten werden sollten, ist eine Selbstverständlichkeit.“

¹¹ Lammers zeichnete den Eingang am 28. 1. 1938 ab und bat zunächst RKabR Willuhn „um baldige Prüfung und kritische Äußerung“. Die Bearbeitung übernahm dann aber der zum 1. 2. 1938 neu in die Rkai eingetretene MD Kritzingen (ARH IV, Nr. 204 Anm. 5). Dessen Stellungnahme vom 14. 2. s. Dok. Nr. 43.

Zitierhinweis

Nr. 22 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 26. Januar 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d022>